Codi Valid
Document

Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 18/05/2021
HASH: 59b8d6914f1613a7ab23bcabfbc9b66e

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 19/05/2021
HASH: 50a39ecb576f7174140f040fbdc609f

Ajuntament de Calaf

CONVENI D'ACCEPTACIÓ DE RESIDUS A LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA D'IGUALADA

REUNITS EN EL LLOC I DATA DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA

PER UNA PART:

EL SENYOR MARTÍ JUANOLA CÁRCELES, AMB DNI 46.032.676-Q, AMB DOMICILI AL CARRER SANTA CATERINA, 39 D'IGUALADA 08700, EN REPRESENTACIÓ LEGAL DE LA SOCIETAT MEDIAMBIENTAL D'IGUALADA, S.L. (EN ENDAVANT SMMI)

PER UNA ALTRA PART:

EL SENYOR JORDI BADIA PEREA, AMB DNI 33883447P, AMB DOMICILI A LA PLAÇA GRAN, 2 DE CALAF 08280, EN REPRESENTACIÓ LEGAL DE l'AJUNTAMENT DE CALAF, ACTUA ASSISTIT PEL SECRETARI INTERVENTOR DE LA CORPORACIÓ.

EXPOSEN:

1) L'Ajuntament de Calaf, en base a la implantació dels nous serveis de recollida selectiva de residus porta a porta de residus, sol·licita l'accés i posterior descarrega de la fracció RESTA a la Planta de Transferència de residus d'Igualada, ubicada a la Finca de Cal Blasi d'Igualada, instal·lació propietat de l'Ajuntament d'Igualada i que la gestiona l'empresa d'economia mixta SMMI.

2) La Planta de Transferència d'Igualada disposa de tots els permisos necessaris per part de l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, així com l'espai i horaris d'entrada disponibles per a poder acceptar els residus fracció RESTA provinents de Calaf. De la mateixa manera, la bàscula d'entrada a la Planta de Transferència d'Igualada està homologada i certificada i supera els calibratges periòdics establerts per la normativa vigent a cada moment.

3) L'Ajuntament de Calaf actua legitimat en base a la competència atribuïda en l'article 25.2.b) i 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

Per tot l'exposat,

ACORDEN:

1) L'Ajuntament de Calaf descarregarà els residus de la fracció RESTA provinents de la recollida porta a porta que es realitzarà al seu municipi.

2) Amb la suficient antelació, l'Ajuntament de Calaf comunicarà a la SMMI els dies i horaris previstos de descàrrega a la Planta de Transferència d'Igualada. En cas que alguna de les descàrregues es determini en diumenge, caldrà un avís previ a la SMMI, a fi de disposar d'espai suficient a Planta de transferència d'Igualada.

3) El preu vigent per a l'anualitat 2021 serà de 71,50 euros/tona sense IVA, i aquest preu unitari inclou les despeses de compactació, transport i dipòsit a abocador assignat, que serà l'abocador d'Hostalets de Pierola. Aquest preu no incorpora la taxa

Codi Valid
Document

Ajuntament de Calaf

per tona que a cada moment determini l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.

4) L'abocador d'Hostalets de Pierola facturarà mensualment i directament a l'Ajuntament de Calaf el nombre de tones dipositades pel preu indicat a l'acord núm. 3 d'aquest document. L'Ajuntament de Calaf procedirà al seu pagament en els terminis legalment establerts. La partida contra la que anirà aquesta despesa serà la 16210.20900 del Pressupost General de la Corporació de l'exercici 2021. Per als següents exercicis, la Corporació haurà de preveure consignació pressupostària per fer front a la despesa prevista en el present conveni, mentre es mantingui la vigència d'aquest.

5) La Planta de Transferència d'Igualada entregarà mensualment els resums de residus dipositats a la Planta de Transferència, al marge dels albarans justificatius entregats en el moment de la descàrrega dels residus.

6) DURADA: Aquest conveni tindrà una vigència de quatre (4) anys a comptar de la data de la darrera signatura. Aquest període podrà prorrogar-se mitjançant acord exprés per un termini màxim de quatre (4) anys addicionals.

7) EXTINCIÓ: Com a causa d'extinció diferent de l'expiració del termini de vigència es preveu la resolució, que haurà de realitzar-se amb un preavís de tres (3) mesos.

8) SEGUIMENT: Les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions que s'acorda desenvolupar es realitzaran per part del tècnic de medi ambient de l'Ajuntament en coordinació amb el tècnic de l'empresa mitxa que correspongui.

9) INCOMPLIMENT: L'incompliment del present conveni podrà implicar l'assumpció de responsabilitats administratives o civils que corresponguin.

10) JURISDICCIÓ COMPETENT: Els òrgans a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del present conveni són els jutjats de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.

Ambdues parts signen electrònicament aquest document en prova de conformitat i acceptació.

Per part de la SMMI
Sr. Martí Juanola Cárceles

Per part de l'Ajuntament de Calaf
Sr. Jordi Badia Perea

Societat Municipal Mediambiental d'Igualada, S.L.
p.p.

Martín Juanola Cárceles